

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JOSE A. MCFALINE LOPEZ

Demandante

Vs.

JOSE O. HERNANDEZ BELLO

Demandado

**CIVIL NÚM. MZ2025CV00329
(206)**

SOBRE:

INJUNCTION

SENTENCIA

La Parte Demandante presentó una demanda el 26 de febrero de 2025 en la que en síntesis reclama remedios relacionados con la administración de una empresa identificada como Puerto Rico Fluids, LLC.

Alegó la Parte Demandante ser el Presidente de dicha corporación, y de las propias alegaciones de la demanda admite que el demandado es Vice-Presidente de la empresa aludida.

La Parte Demandada presentó una Solicitud de Desestimación basada en los siguientes fundamentos:

Del propio certificado de incorporación (Exhibit #1 sometido por la parte demandada) se desprende que tanto el demandante como el demandado fueron designados oficiales administrativos de la corporación de responsabilidad limitada Puerto Rico Fluids, LLC.

Alega la parte demandada que los remedios solicitados por la Parte demandante deben ser tramitados en una acción conocida como “Acción Derivativa” la cual de conformidad con la ley de corporaciones es el vehículo apropiado para dilucidar controversias como la alegada por la parte demandante. Véase Artículo 19.10 de la ley de corporaciones, 14 LPRA §3960.

En apoyo de esa postura, la parte demandada ofrece autoridad jurisprudencial citada en los casos de Eastern Sands, Inc. V. Roig Commercial Bank. 140 DPR 703 (1996) y el caso de Rivera Sanfeliz et als. V. Junta de Directores de Firstank., 193 DPR 38 (2015). Ambos casos citados apuntan a que la acción propia disponible para accionistas de una corporación que reclama remedios contra otros accionistas u oficiales en el desempeño de sus funciones fiduciarias es la llamada “Acción Derivativa.”. Según la doctrina citada, el vehículo procesal apropiado para este tipo de solicitud de remedio es el llamado “Acción Derivativa” citado por la Parte Demandada.

Este Tribunal al examinar los remedios disponibles bajo las disposiciones de la Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., Regla 57.3, establece los requisitos indispensables a considerar una solicitud

de remedios de entredicho provisional o injunction preliminar que son como sigue:

- (A) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;
- (B) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;
- (C) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;
- (D) la probabilidad de que la causa se torne académica;
- (E) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita;
- (F) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.

El Tribunal ha examinado con detenimiento la demanda presentada y concluye que la misma está desprovista de evidencia de clase alguna que sostenga los requisitos estrictos de ley que le permita al tribunal conceder uno o mas de los remedios solicitados.

El Tribunal tiene la obligación de velar por la jurisdicción que le concede la Regla 15.1 de Procedimiento Civil para atender todas las reclamaciones que las partes sometan a su consideración. Si el Tribunal determina que no la tiene, su obligación es desestimar la misma por falta de legitimación activa. Véase *Alvareztorre Muñoz v. ssorani Jimenez*, 175 DPR 398 (2009).

Al examinar el récord de este caso, la Parte Demandante no respondió a la solicitud de Desestimación presentada por la Parte Demandada, por lo que el Tribunal está en posición de resolver la controversia en esta etapa de los procedimientos de este caso.

En vista de lo alegado por la Parte demandada, del examen de las alegaciones de la demanda y en consideración a la Solicitud de Desestimación presentada por la Parte demandada, el Tribunal concede y declara HA LUGAR la solicitud de desestimación presentada por la parte demandada.

No habiendo impedimento para que se dicte sentencia, el Tribunal dicta Sentencia, Desestimando la Demanda, Sin Perjuicio.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2025.



HON. ISABEL PADILLA ZAPATA
JUEZA SUPERIOR

